

성 관련 비위 처리기준(제3조 관련)

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실 인 경우
1. 성폭력범죄 가. 미성년자 또는 장 애인 대상 성폭력 범죄 나. 업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄 다. 공연(公然)음란행 위 라. 통신매체를 이용 한 음란행위 마. 카메라 등을 이용 한 촬영 등 행위 바. 허위 영상물 등의 편집·반포 등의 행위 사. 가목부터 바목까 지 외의 성폭력범 죄	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구
2. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성 희롱	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
3. 「성매매알선 등 행 위의 처벌에 관한 법 률」 제2조제1항제1호 에 따른 성매매	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계·경징 계 의결 요구	경징계 의결 요구
4. 음란물 유포	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계·경징 계 의결 요구	경징계 의결 요구
※ 비고				

1. 제1호에서 “성폭력범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄를 말한다.
2. 제1호나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.
3. 제1호라목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
4. 제1호마목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
5. 제1호바목에서 “허위 영상물 등의 편집·반포 등의 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조의2에 따른 죄에 해당하는 행위를 말한다.
6. 제4호에서 “음란물 유포”란 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호에 따른 죄에 해당하는 행위를 말한다.